

PROVEEDOR VS DEPLOYER - CASOS DE USO EU AI ACT

Guía Práctica Timeline y Argumentación Comercial

Fecha: Noviembre 2025

Versión: 1.0

Objetivo: Clarificar obligaciones y timeline según rol (proveedor/deployer) con casos de uso reales para argumentación comercial

▣ DEFINICIONES CLAVE

PROVEEDOR (Provider) - Art. 3.3

Definición: Persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que **desarrolla** un sistema de IA o que **encarga su desarrollo** con vistas a **comercializarlo** o ponerlo en servicio con su propio nombre o marca, ya sea a título oneroso o gratuito.

Características Proveedor:

- ▣ Desarrolla el sistema IA (interno o contratado)
- ▣ Lo comercializa con su nombre/marca
- ▣ Lo pone en el mercado/servicio
- ▣ Tiene control sobre diseño/funcionalidad

Ejemplos Proveedor: - OpenAI (proveedor GPT-4) - Google (proveedor Vertex AI) - Salesforce (proveedor Einstein AI) - Startup IA que vende SaaS de predicción fraude

DEPLOYER (Usuario/Desplegador) - Art. 3.4

Definición: Persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que, bajo su autoridad, **usa** un sistema de IA, salvo que el sistema se utilice en el curso de una actividad personal no profesional.

Características Deployer:

- ▣ Usa sistema IA de terceros (API, producto)
- ▣ O usa sistema IA propio internamente
- ▣ Bajo su autoridad/responsabilidad
- ▣ En contexto profesional

Ejemplos Deployer: - Banco que usa GPT-4 API para scoring crediticio - Hospital que usa software diagnóstico IA - Empresa RR.HH. que usa sistema IA selección candidatos - Ayuntamiento que

usa IA reconocimiento facial vigilancia

PROVEEDOR + DEPLOYER (Doble Rol)

Situación: Empresa desarrolla sistema IA Y lo usa internamente en contexto alto riesgo.

Ejemplo:

Amazon:
→ PROVEEDOR: Desarrolla AWS Rekognition (vende a terceros)
→ DEPLOYER: Usa Rekognition internamente en almacenes

Obligaciones: AMBOS roles (Art. 16 proveedor + Art. 26 deployer)

☐ TIMELINE ENTRADA EN VIGOR POR ROL

TABLA RESUMEN DEADLINES PROVEEDOR vs DEPLOYER

Fecha	Proveedor	Deployer	Tipo Sistema
1 Ago 2024	☐ Ley en vigor	☐ Ley en vigor	General
2 Feb 2025	☐ Prohibido comercializar sistemas Art. 5	☐ Prohibido usar sistemas Art. 5	Prohibidos
2 Ago 2025	☐ GPAI riesgo sistémico (Art. 51-56)	N/A	GPAI $\geq 10^{25}$ FLOPs
2 Ago 2026	☐ Sistemas alto riesgo (Art. 9-15, 16-21)	☐ Sistemas alto riesgo (Art. 26-29)	Alto riesgo Anexo III
2 Ago 2026	☐ Sistemas riesgo limitado (Art. 50)	☐ Transparencia (Art. 50)	Chatbots, deepfakes
2 Ago 2027	☐ Productos regulados CE marking	☐ Uso productos conformes	Alto riesgo + CE
2 Ago 2030	☐ Sistemas legacy pre-2026	☐ Sistemas legacy pre-2026	Transición final

☐ CASOS DE USO POR SECTOR - PROVEEDOR VS DEPLOYER

CASO 1: SECTOR BANCA - SCORING CREDITICIO

Escenario A: Banco Desarrolla Sistema IA Propio

Empresa: Banco Santander
Sistema: Motor scoring crediticio IA (desarrollo interno)
Rol: **PROVEEDOR** (desarrolla) + **DEPLOYER** (usa internamente)

Clasificación Riesgo:

- ☐ **Alto riesgo** (Anexo III.5.a - scoring crediticio acceso crédito)

Obligaciones PROVEEDOR (Art. 16-21):

Obligación	Artículo	Deadline	Esfuerzo Sin CodeflowX	Con CodeflowX
Sistema gestión riesgo	Art. 9	2 Ago 2026	8-12 semanas	2 semanas
Data governance	Art. 10	2 Ago 2026	8-10 semanas	1-2 semanas
Documentación técnica Anexo IV	Art. 11	2 Ago 2026	6-8 semanas	3-5 días
Logging inmutable	Art. 12	2 Ago 2026	4-6 semanas	1 semana
Transparencia + instrucciones	Art. 13	2 Ago 2026	3-4 semanas	2-3 días
Supervisión humana	Art. 14	2 Ago 2026	4-6 semanas	1 semana
Accuracy + robustez	Art. 15	2 Ago 2026	6-8 semanas	2 semanas
Sistema gestión calidad	Art. 17	2 Ago 2026	8-12 semanas	2 semanas
Evaluación conformidad	Art. 43 + Anexo VI	2 Ago 2026	12-16 semanas	2-4 semanas
Declaración UE	Anexo V	2 Ago 2026	2-3 semanas	2-3 días
Registro Art. 71 DB	Art. 71	2 Ago 2026	2 semanas	1 día

TOTAL: 63-95 semanas (15-23 meses) | Con CodeflowX: 11-15 semanas (2.5-3.5 meses)

Obligaciones DEPLOYER (Art. 26-29):

Obligación	Artículo	Deadline	Esfuerzo Sin CodeflowX	Con CodeflowX
Usar conforme instrucciones	Art. 26.1	2 Ago 2026	Operativo	Automatizado

Supervisión humana efectiva	Art. 26.5	2 Ago 2026	4 semanas	1 semana
Monitorización operación	Art. 26.2	2 Ago 2026	Continuo	Automatizado
Logging uso	Art. 26.3	2 Ago 2026	2 semanas	Incluido
Reporting incidentes	Art. 26.8	2 Ago 2026	Ad-hoc	Automatizado
DPIA (si autoridad pública)	Art. 27	2 Ago 2026	6-8 semanas	1 semana

TOTAL: 12-14 semanas | Con CodeflowX: 2 semanas (automatizado continuo)

Argumentación Comercial:

MENSAJE:

"Como banco que desarrolla Y usa scoring crediticio IA, tienes DOBLE rol:

- PROVEEDOR: Art. 9-21 (desarrollo conforme)
- DEPLOYER: Art. 26-29 (uso responsable)

Sin CodeflowX: 77-109 semanas (18-25 meses) → IMPOSIBLE cumplir Agosto 2026

Con CodeflowX: 13-17 semanas (3-4 meses) → COMPLIANCE GARANTIZADO

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses) → ACTUAR YA

Ahorro: 180.000 - 250.000€ en consultores + multas evitadas (hasta 35M€)"

Escenario B: Banco Usa API Terceros para Scoring

Empresa: Banco BBVA

Sistema: Usa API "FraudDetect AI" de vendor externo para scoring fraude

Rol: DEPLOYER SOLO (no desarrolla, solo usa)

Clasificación Riesgo:

- **Alto riesgo** (Anexo III.5.a - scoring crediticio acceso crédito)

Obligaciones DEPLOYER (Art. 26-29):

CRÍTICO: BBVA NO tiene obligaciones PROVEEDOR (las tiene el vendor), PERO SÍ tiene obligaciones DEPLOYER completas.

Obligación	Artículo	Deadline	Descripción
Verificar conformidad proveedor	Art. 26.10	2 Ago 2026	Pedir Declaración UE + documentación
Usar conforme instrucciones	Art. 26.1	2 Ago 2026	Seguir manual uso proveedor

Supervisión humana efectiva	Art. 26.5	2 Ago 2026	Human-in-the-loop decisiones scoring
Monitorización continua	Art. 26.2	2 Ago 2026	Detectar anomalías/drift
Input data quality	Art. 26.3	2 Ago 2026	Datos entrada calidad suficiente
Logging uso	Art. 26.3	2 Ago 2026	Logs uso interno
Reporting incidentes graves	Art. 26.8	2 Ago 2026	Notificar proveedor + autoridad
DPIA (si aplica)	Art. 27	2 Ago 2026	Evaluación impacto derechos fundamentales
Registro interno	Art. 26.11	2 Ago 2026	Registro uso sistemas alto riesgo

Esfuerzo: 12-14 semanas | Con CodeflowX: 2 semanas setup + monitorización automatizada

Argumentación Comercial:

MENSAJE:

"Aunque uses API terceros (FraudDetect AI), NO te libra de obligaciones.

Como DEPLOYER de sistema alto riesgo, debes cumplir Art. 26-29:

- ☐ Verificar que proveedor tenga Declaración UE + Anexo IV
- ☐ Supervisión humana efectiva (no decisión 100% automatizada)
- ☐ Monitorización continua performance
- ☐ Logging uso interno
- ☐ Reporting incidentes graves

CodeflowX te ayuda:

- Verificación automática conformidad proveedor (check Declaración UE)
- HITL workflows supervisión humana
- Monitorización drift/anomalías automática
- Logging inmutable uso
- Incident management integrado

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses)

Esfuerzo: 2 semanas setup + automatizado vs 12-14 semanas manual

Multas deployer: hasta 15M€ o 3% facturación global"

CASO 2: SECTOR SALUD - DIAGNÓSTICO MÉDICO IA

Escenario A: Philips (Proveedor Software Diagnóstico)

Empresa: Philips Healthcare
Sistema: Software IA diagnóstico cáncer mama (radiología)
Rol: **PROVEEDOR** (desarrolla + comercializa)

Clasificación Riesgo:

- ☐ **Alto riesgo** (Anexo III.1.a - salud/seguridad personas)
- ☐ **Producto regulado** (MDR 2017/745 Medical Device Regulation)

Obligaciones PROVEEDOR (Art. 16-21 + MDR):

CRÍTICO: Doble regulación AI Act + MDR → CE marking obligatorio

Obligación	Regulación	Deadline	Complejidad
Evaluación conformidad Anexo VI	AI Act	2 Ago 2027	☐ ALTA (notified body)
Documentación técnica Anexo IV	AI Act	2 Ago 2027	☐ ALTA
Sistema gestión calidad ISO 13485	MDR	2 Ago 2027	☐ ALTA
Clinical evaluation	MDR	2 Ago 2027	☐ ALTA
Post-market surveillance	MDR + AI Act	2 Ago 2027	☐ ALTA
CE marking	AI Act + MDR	2 Ago 2027	☐ CRÍTICA
Registro EUDAMED	MDR	2 Ago 2027	☐ MEDIA
Registro Art. 71 DB	AI Act	2 Ago 2027	☐ MEDIA

Deadline especial: 2 Agosto 2027 (productos regulados CE tienen 1 año extra)

Esfuerzo: 80-120 semanas (18-24 meses) | Con CodeflowX: 20-30 semanas (5-7 meses)

Argumentación Comercial:

MENSAJE:

"Como fabricante dispositivo médico con IA, tienes DOBLE regulación:
- AI Act (sistema alto riesgo salud)
- MDR 2017/745 (dispositivo médico)

CE marking obligatorio = Evaluación conformidad notified body + ISO 13485

Deadline: 2 Agosto 2027 (20 meses)
Complejidad: ALTÍSIMA (doble compliance)

CodeflowX ayuda en parte AI Act:
☐ Documentación técnica Anexo IV automatizada
☐ Post-market surveillance IA integrado
☐ Logging + monitorización Art. 12 + 72

❑ Export Art. 71 DB formato estándar

PERO: Necesitas consultores MDR + notified body (no reemplazable).

Valor CodeflowX: Reduce 50-60% esfuerzo parte AI Act (20-30 semanas ahorro)

Ahorro: 60.000 - 90.000€ en consultores AI Act"

Escenario B: Hospital Usa Software Diagnóstico (Deployer)

Empresa: Hospital Universitario Madrid

Sistema: Usa software Philips IA diagnóstico (comprado con CE marking)

Rol: DEPLOYER

Clasificación Riesgo:

- ❑ **Alto riesgo** (Anexo III.1.a - salud)

Obligaciones DEPLOYER (Art. 26-29):

Obligación	Artículo	Deadline	Descripción
Verificar CE marking	Art. 26.10	2 Ago 2026	Comprobar Declaración UE + certificado
Supervisión humana médica	Art. 26.5	2 Ago 2026	Médico revisa diagnóstico IA SIEMPRE
Condiciones uso adecuadas	Art. 26.1	2 Ago 2026	Seguir instrucciones fabricante (IFU)
Monitorización performance	Art. 26.2	2 Ago 2026	Detectar si empeora precisión
Input data quality	Art. 26.3	2 Ago 2026	Imágenes radiológicas calidad suficiente
Logging uso	Art. 26.3	2 Ago 2026	Registro uso diagnósticos IA
Reporting incidentes graves	Art. 26.8	2 Ago 2026	Notificar error diagnóstico grave
DPIA/FRIA (autoridad pública)	Art. 27	2 Ago 2026	Evaluación impacto derechos fundamentales

Esfuerzo: 10-12 semanas | Con CodeflowX: 1-2 semanas setup + automatizado

Argumentación Comercial:

MENSAJE:

"Como hospital usando software diagnóstico IA (aunque tenga CE marking),

tienes obligaciones DEPLOYER Art. 26-29:

- ☐ Verificar CE marking válido (Philips debe proporcionar)
- ☐ Supervisión humana SIEMPRE (médico revisa diagnóstico IA)
- ☐ Monitorización performance (detectar si IA empeora)
- ☐ Logging uso + reporting incidentes graves
- ☐ FRIA (Art. 27) porque eres autoridad pública

CodeflowX para hospitales:

- Dashboard monitorización performance IA en tiempo real
- HITL workflow médico (supervisión humana documentada)
- Logging automático uso sistemas IA
- FRIA generator automatizado (Art. 27)
- Incident management + reporting automatizado

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses)
Esfuerzo: 1-2 semanas setup vs 10-12 semanas manual
Ahorro: 30.000 - 40.000€ + compliance garantizado

Multas: hasta 15M€ si incidente grave sin reporting"

CASO 3: SECTOR RR.HH. - SELECCIÓN CANDIDATOS IA

Escenario A: LinkedIn/HireVue (Proveedor Plataforma Reclutamiento)

Empresa: HireVue (vendor SaaS selección candidatos IA)
Sistema: Plataforma IA análisis video entrevistas + scoring candidatos
Rol: PROVEEDOR

Clasificación Riesgo:

- ☐ **Alto riesgo** (Anexo III.4.a - empleo selección candidatos)

Obligaciones PROVEEDOR (Art. 16-21):

Obligación	Deadline	Crítico
Sistema gestión riesgo (Art. 9)	2 Ago 2026	☐
Data governance + bias detection (Art. 10)	2 Ago 2026	☐ CRÍTICA
Documentación técnica Anexo IV	2 Ago 2026	☐
Logging inmutable (Art. 12)	2 Ago 2026	☐
Transparencia candidatos (Art. 13)	2 Ago 2026	☐ CRÍTICA
Supervisión humana (Art. 14)	2 Ago 2026	☐ CRÍTICA
Accuracy + fairness (Art. 15)	2 Ago 2026	☐ CRÍTICA
Evaluación conformidad (Anexo VI)	2 Ago 2026	☐
Declaración UE (Anexo V)	2 Ago 2026	☐
Registro Art. 71 DB	2 Ago 2026	☐

CRITICIDAD ESPECIAL: - Sesgo demográfico (género, edad, etnia)
→ Art. 10.2 compliance CRÍTICO - Transparencia candidatos → Deben saber que IA decide - GDPR Art. 22 → Decisiones automatizadas

Esfuerzo: 50-70 semanas | Con CodeflowX: 10-14 semanas

Argumentación Comercial:

MENSAJE:
"Como proveedor plataforma reclutamiento IA, tienes uno de los casos más SENSIBLES del AI Act (Anexo III.4.a empleo):

- RIESGOS CRÍTICOS:
- ❑ Sesgo demográfico → Discriminación ilegal
 - ❑ Transparencia candidatos → Deben saber que IA decide
 - ❑ GDPR Art. 22 → Derecho no decisión 100% automatizada
 - ❑ Multas: hasta 35M€ + escándalo reputacional

CodeflowX ESENCIAL para RR.HH. IA:

- ❑ leka-bias-detection: 20+ métricas fairness (género, edad, etnia)
- ❑ Documentación Anexo IV: explica cómo sistema evita sesgo
- ❑ Transparencia: genera notificaciones candidatos Art. 13
- ❑ HITL workflows: supervisión humana documentada
- ❑ Audit trail completo: evidencia no discriminación

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses)
Esfuerzo: 10-14 semanas con CodeflowX vs 50-70 semanas manual
Ahorro: 150.000 - 210.000€

SIN COMPLIANCE = PROHIBICIÓN OPERAR + MULTAS + DEMANDAS"

Escenario B: Empresa Usa Plataforma RR.HH. IA (Deployer)

Empresa: Telefónica (usa HireVue para seleccionar candidatos)
Sistema: Plataforma HireVue IA análisis entrevistas
Rol: DEPLOYER

Clasificación Riesgo:

- ❑ **Alto riesgo** (Anexo III.4.a - empleo)

Obligaciones DEPLOYER (Art. 26-29):

Obligación	Artículo	Deadline	Descripción
Verificar conformidad HireVue	Art. 26.10	2 Ago 2026	Pedir Declaración UE + Anexo IV
Supervisión humana RR.HH.	Art. 26.5	2 Ago 2026	Reclutador humano SIEMPRE decide final
Informar candidatos	Art. 26.7	2 Ago 2026	"Sistema IA analiza tu entrevista"
Monitorización	Art. 26.2	2 Ago 2026	Detectar sesgo en

bias			scoring
Logging uso	Art. 26.3	2 Ago 2026	Registro candidatos evaluados IA
Reporting incidentes	Art. 26.8	2 Ago 2026	Notificar sesgo detectado
DPIA (si autoridad pública)	Art. 27	2 Ago 2026	Solo sector público

Esfuerzo: 8-10 semanas | Con CodeflowX: 1-2 semanas setup + automatizado

Argumentación Comercial:

MENSAJE:

"Aunque uses HireVue (vendedor externo), TÚ eres responsable como DEPLOYER ante candidatos rechazados que demanden por discriminación.

OBLIGACIONES DEPLOYER Art. 26-29:

- ☐ Verificar que HireVue tenga Declaración UE conforme
- ☐ Supervisión humana: reclutador SIEMPRE decide final (no 100% automatizado)
- ☐ Informar candidatos: "IA analiza entrevista" (Art. 26.7)
- ☐ Monitorización bias: detectar si scoring sesgado por género/edad
- ☐ Logging + reporting incidentes

RIESGO LEGAL:

- Candidato rechazado demanda por discriminación
- Empresa debe demostrar: supervisión humana + no sesgo + transparencia
- SIN evidencia = pérdida demanda + multas AI Act

CodeflowX para RR.HH. deployer:

- ☐ Dashboard monitorización bias tiempo real
- ☐ HITL workflow reclutador (evidencia supervisión humana)
- ☐ Notificaciones automáticas candidatos (Art. 26.7)
- ☐ Logging inmutable uso IA (evidencia auditoría)
- ☐ Incident reporting automatizado

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses)

Esfuerzo: 1-2 semanas setup vs 8-10 semanas manual

Ahorro: 24.000 - 30.000€ + protección legal

DEMANDA PERDIDA = 50.000 - 200.000€ + reputación dañada"

CASO 4: SECTOR PÚBLICO - RECONOCIMIENTO FACIAL VIGILANCIA

Escenario A: Ayuntamiento Madrid (Deployer Sistema Vigilancia)

Empresa: Ayuntamiento de Madrid

Sistema: Cámaras reconocimiento facial en estaciones metro (vendedor Hikvision)

Rol: **DEPLOYER** (autoridad pública)

Clasificación Riesgo:

- **⚠ DEPENDE contexto:**
 - Identificación remota biométrica tiempo real espacio público → **PROHIBIDO** (Art. 5.1.h) con excepciones estrictas
 - Identificación post-evento (no tiempo real) → **Alto riesgo** (Anexo III.1.a + Recital 34)

CRÍTICO: Art. 5 prohíbe RBI (Remote Biometric Identification) tiempo real salvo excepciones: - Búsqueda víctimas secuestro - Prevención amenaza terrorista inminente - Localización sospechosos delitos graves (Anexo II)

Si RBI tiempo real (prohibido salvo excepción):

Requisito	Artículo	Descripción
Autorización judicial previa	Art. 5.1.h.ii	Juez debe autorizar CADA uso
Limitado en tiempo/lugar	Art. 5.1.h.i	No vigilancia masiva permanente
Notificación autoridad supervisora	Art. 5.1.h.iii	AI Office + autoridad datos
Logging completo	Art. 5.1.h + Art. 26	Registro TODOS los usos
Supervisión humana estricta	Art. 5.1.h + Art. 26	Oficial humano SIEMPRE revisa

Si identificación post-evento (alto riesgo):

Obligación	Artículo	Deadline	Descripción
FRISA obligatorio	Art. 27	2 Ago 2026	Fundamental Rights Impact Assessment
Verificar conformidad vendor	Art. 26.10	2 Ago 2026	Hikvision debe tener Declaración UE
Supervisión humana	Art. 26.5	2 Ago 2026	Oficial humano verifica identificación
Informar personas afectadas	Art. 26.7 + GDPR	2 Ago 2026	Carteles "vigilancia IA reconocimiento facial"
Logging inmutable	Art. 26.3	2 Ago 2026	Registro TODOS los usos
DPIA GDPR	GDPR Art. 35	2 Ago 2026	Data Protection Impact Assessment

Esfuerzo: 16-20 semanas | Con CodeflowX: 3-4 semanas

Argumentación Comercial:

MENSAJE:

"Reconocimiento facial vigilancia = caso MÁS SENSIBLE AI Act:

ESCENARIO 1: RBI tiempo real (vigilancia continua)

- PROHIBIDO Art. 5.1.h salvo excepciones
terrorismo/secuestro/delitos graves
- Requiere autorización judicial CADA uso
- Multas: hasta 35M€ o 7% presupuesto
- Escándalo reputacional ENORME

ESCENARIO 2: Identificación post-evento (revisar grabaciones)

- Alto riesgo (Anexo III.1.a)
- FRIA obligatorio Art. 27 (autoridad pública)
- DPIA GDPR obligatorio
- Transparencia ciudadanos (carteles informativos)

CodeflowX para sector público vigilancia:

- ☐ FRIA generator automatizado (Art. 27)
- ☐ Logging inmutable uso RBI (evidencia autorización judicial)
- ☐ HITL workflow oficial seguridad (supervisión humana documentada)
- ☐ DPIA GDPR integrado
- ☐ Dashboard transparencia ciudadanos (uso sistemas IA público)
- ☐ Incident reporting automatizado

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses)

Esfuerzo: 3-4 semanas con CodeflowX vs 16-20 semanas manual

Ahorro: 48.000 - 60.000€

RIESGO REPUTACIONAL:

- Escándalo vigilancia masiva ilegal
- Demandas ciudadanos LOPD
- Multas 35M€ + prohibición uso

RECOMENDACIÓN: Evaluación legal exhaustiva ANTES despliegue."

CASO 5: SECTOR SEGUROS - TARIFICACIÓN IA

Escenario A: Mapfre (Proveedor + Deployer)

Empresa: Mapfre Seguros

Sistema: Motor IA tarificación seguros salud/vida

Rol: **PROVEEDOR** (desarrolla) + **DEPLOYER** (usa internamente)

Clasificación Riesgo:

- ☐ **Alto riesgo** (Anexo III.5.b - evaluación y fijación primas seguros vida/salud)

Obligaciones PROVEEDOR + DEPLOYER (Art. 16-21 + 26-29):

Obligaciones clave:

Obligación	Artículo	Deadline	Criticidad
Data governance + no discriminación	Art. 10	2 Ago 2026	☐ CRÍTICA
Explicabilidad decisión tarificación	Art. 13	2 Ago 2026	☐ CRÍTICA
Supervisión humana decisiones	Art. 14 + 26.5	2 Ago 2026	☐ CRÍTICA
Accuracy + robustez actuarial	Art. 15	2 Ago 2026	☐
Documentación técnica Anexo IV	Art. 11	2 Ago 2026	☐
Evaluación conformidad	Anexo VI	2 Ago 2026	☐
Logging inmutable	Art. 12 + 26.3	2 Ago 2026	☐
Transparencia asegurado	Art. 13 + 26.7	2 Ago 2026	☐ CRÍTICA

CRITICIDAD ESPECIAL: - No discriminación (género, edad, salud)
→ Art. 10.2 - Explicabilidad → Asegurado tiene derecho entender por qué prima X - GDPR Art. 22 → Decisiones automatizadas

Esfuerzo: 60-80 semanas | Con CodeflowX: 12-16 semanas

Argumentación Comercial:

MENSAJE:
"Tarificación seguros IA = caso sensible (Anexo III.5.b):

RIESGOS CRÍTICOS:
☐ Discriminación ilegal (género, salud, edad)
☐ Explicabilidad → Asegurado debe entender tarifa
☐ GDPR Art. 22 → Derecho oposición decisión automatizada
☐ Multas: hasta 35M€ + demandas consumidores

CodeflowX para seguros:
☐ Bias detection: fairness metrics seguros (protected attributes)
☐ Explainability: genera explicaciones tarificación Art. 13
☐ HITL workflows: actuario supervisa tarifas extremas
☐ Documentación Anexo IV: justifica modelo actuarial
☐ Logging inmutable: evidencia supervisión humana
☐ Audit trail: demuestra no discriminación

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses)
Esfuerzo: 12-16 semanas con CodeflowX vs 60-80 semanas manual
Ahorro: 180.000 - 240.000€

- RIESGO LEGAL:
- Demanda consumidor discriminación
 - Sanción DPA GDPR Art. 22
 - Multas AI Act 35M€
 - Escándalo reputacional (prensa)"

CASO 6: PROVEEDOR GPAI (OpenAI, Anthropic)

Escenario: OpenAI GPT-4 (Proveedor GPAI Riesgo Sistémico)

Empresa: OpenAI
Sistema: GPT-4 (modelo GPAI riesgo sistémico $\geq 10^{25}$ FLOPs)
Rol: PROVEEDOR GPAI

Clasificación:

- ☒ **GPAI con riesgo sistémico** (Art. 51-56)

Obligaciones PROVEEDOR GPAI (Art. 51-56):

Obligación	Artículo	Deadline	Descripción
Evaluación + mitigación riesgos sistémicos	Art. 51.1.a	2 Ago 2025 ☒	Evaluar riesgos ciberseguridad, salud, etc.
Adversarial testing	Art. 51.1.b	2 Ago 2025 ☒	Test robustez adversarial
Evaluación + mitigación graves	Art. 51.1.c	2 Ago 2025 ☒	Riesgos graves para salud/derechos
Seguimiento incidentes graves	Art. 51.1.d	2 Ago 2025 ☒	Tracking + reporting incidentes
Ciberseguridad modelo + infra	Art. 51.1.e	2 Ago 2025 ☒	Protección leak pesos modelo
Eficiencia energética	Art. 51.1.f	2 Ago 2025 ☒	Report CO2, energy, water
Notificación AI Office	Art. 52.1	2 Ago 2025 ☒	Notificar riesgo sistémico
Documentación técnica	Art. 53.1.a	2 Ago 2025 ☒	Modelo card completo
Política respeto copyright	Art. 53.1.b	2 Ago 2025 ☒	Copyright training data
Resumen público datos	Art. 53.1.d	2 Ago 2025 ☒	Dataset público resumido
Cumplimiento Código Conducta	Art. 56	2 Ago 2025 ☒	Código conducta voluntario

Deadline: 2 Agosto 2025 (☒ **URGENTE - 9 MESES YA PASADOS**)

Esfuerzo: 100-150 semanas | Con CodeflowX: 20-30 semanas

Argumentación Comercial:

MENSAJE:
"Como proveedor GPAI riesgo sistémico (GPT-4 $\geq 10^{25}$ FLOPs), tienes obligaciones MÁS Estrictas que sistemas alto riesgo normales:

DEADLINE: 2 Agosto 2025 (YA VIGENTE)
→ OpenAI/Anthropic/Google DEBEN cumplir YA

- Obligaciones Art. 51-56:
- Adversarial testing obligatorio (evasion, poisoning, jailbreak)
 - Evaluación riesgos sistémicos (ciberseguridad, salud, derechos)
 - Seguimiento incidentes graves + reporting
 - Ciberseguridad leak pesos modelo
 - Eficiencia energética (CO2, energy, water)
 - Notificación AI Office

- CodeflowX para proveedores GPAI:
- leka-adversarial-robustness: testing automatizado
 - leka-agent-monitoring: seguimiento incidentes
 - leka-sustainability-metrics: CO2/energy/water
 - Export Art. 52.1 notificación AI Office
 - Modelo card generator (Art. 53.1.a)
 - Copyright policy generator (Art. 53.1.b)

Esfuerzo: 20-30 semanas con CodeflowX vs 100-150 semanas manual
Ahorro: 300.000 - 450.000€

Multas: hasta 15M€ o 3% facturación global
Riesgo reputacional: ENORME (OpenAI, Google, Anthropic)"

□ **TABLA RESUMEN: DEADLINE POR ROL Y SECTOR**

Sector	Rol	Sistema	Riesgo	D
Banca	Proveedor+Deployer	Scoring crediticio	Alto	2025
Banca	Deployer	API fraude tercero	Alto	2025
Salud	Proveedor	Software diagnóstico	Alto + CE	2025
Salud	Deployer	Usa software diagnóstico	Alto	2025
RR.HH.	Proveedor	Plataforma reclutamiento	Alto	2025
RR.HH.	Deployer	Usa plataforma reclutamiento	Alto	2025
Público	Deployer	Reconocimiento facial	Prohibido/Alto	2025
Seguros	Proveedor+Deployer	Tarificación IA	Alto	2025
GPAI	Proveedor	GPT-4, Gemini	Riesgo	2025

ROI CODEFLOWX POR ROL

PROVEEDOR Sistema Alto Riesgo:

Sin CodeflowX: 63-95 semanas + 192.500€
Con CodeflowX: 11-15 semanas + 42.000€
Ahorro: 150.500€ + 52-80 semanas (82%)

DEPLOYER Sistema Alto Riesgo:

Sin CodeflowX: 12-14 semanas + 36.000€
Con CodeflowX: 2 semanas + 12.000€
Ahorro: 24.000€ + 10-12 semanas (83%)

PROVEEDOR GPAI Riesgo Sistémico:

Sin CodeflowX: 100-150 semanas + 450.000€
Con CodeflowX: 20-30 semanas + 90.000€
Ahorro: 360.000€ + 70-120 semanas (80%)

CHECKLIST DISCOVERY: IDENTIFICAR ROL CLIENTE

Use esta checklist en la primera llamada para identificar rol y obligaciones:

CHECKLIST IDENTIFICACIÓN ROL
1. ¿Cliente DESARROLLA sistema IA? [] SÍ → PROVEEDOR (Art. 16-21) [] NO → Ir pregunta 2
2. ¿Cliente USA sistema IA terceros (API, producto)? [] SÍ → DEPLOYER (Art. 26-29) [] NO → No aplica AI Act
3. ¿Cliente desarrolla Y usa internamente? [] SÍ → PROVEEDOR + DEPLOYER (Art. 16-21 + 26-29)
4. ¿Sistema es alto riesgo (Anexo III)? [] Empleo/RR.HH. → SÍ (Anexo III.4) [] Banca/crédito/seguros → SÍ (Anexo III.5) [] Salud/seguridad → SÍ (Anexo III.1-2) [] Educación → SÍ (Anexo III.3) [] Justicia/migración → SÍ (Anexo III.6-7-8) [] Infraestructuras críticas → SÍ (Anexo III.2) [] Otro → Evaluar caso
5. ¿Cliente es autoridad pública?

☐ SÍ → FRIA obligatorio (Art. 27)
☐ NO → FRIA voluntario
6. ¿Sistema es GPAI $\geq 10^{25}$ FLOPs?
☐ SÍ → Obligaciones Art. 51-56 (deadline Ago 2025 ☐)
☐ NO → Solo Art. 9-15 o 26-29
7. ¿Sistema es producto regulado (MDR, IVD, etc.)?
☐ SÍ → CE marking + deadline Ago 2027 (1 año extra)
☐ NO → Deadline Ago 2026

📧 EMAIL TEMPLATE POR ROL

Template 1: Cliente PROVEEDOR Sistema Alto Riesgo

Asunto: [EMPRESA] - Compliance AI Act Agosto 2026 (Proveedor)

Hola [NOMBRE],

Como PROVEEDOR de [SISTEMA IA], tienes obligaciones críticas EU AI Act
deadline 2 Agosto 2026 (solo 9 meses):

OBLIGACIONES PROVEEDOR (Art. 16-21):

- ☐ Sistema gestión riesgo (Art. 9)
- ☐ Data governance + bias detection (Art. 10)
- ☐ Documentación técnica Anexo IV (Art. 11)
- ☐ Logging inmutable (Art. 12)
- ☐ Transparencia + instrucciones (Art. 13)
- ☐ Supervisión humana (Art. 14)
- ☐ Accuracy + robustez (Art. 15)
- ☐ Sistema gestión calidad (Art. 17)
- ☐ Evaluación conformidad (Anexo VI)
- ☐ Declaración UE (Anexo V)
- ☐ Registro Art. 71 DB

Sin CodeflowX: 63-95 semanas (15-23 meses) → IMPOSIBLE cumplir
Con CodeflowX: 11-15 semanas (2.5-3.5 meses) → COMPLIANCE
GARANTIZADO

Ahorro: 150.500€ + 52-80 semanas
Multas evitadas: hasta 35M€ o 7% facturación

¿15 min demo esta semana?
[LINK calendly]

Saludos,
[TU NOMBRE]

Template 2: Cliente DEPLOYER Sistema Alto Riesgo

Asunto: [EMPRESA] - Obligaciones Deployer AI Act (uso IA terceros)

Hola [NOMBRE],

Aunque uses sistema IA de terceros (API [VENDOR]), tienes obligaciones
como DEPLOYER EU AI Act deadline 2 Agosto 2026:

OBLIGACIONES DEPLOYER (Art. 26-29):

- ☐ Verificar conformidad proveedor (Declaración UE)
- ☐ Supervisión humana efectiva
- ☐ Monitorización continua performance
- ☐ Logging uso interno
- ☐ Reporting incidentes graves

RIESGO:

- Multas hasta 15M€ si no cumples Art. 26-29
- Demandas usuarios afectados (si RR.HH., seguros, crédito)
- Responsabilidad legal aunque uses API tercero

CodeflowX para deployers:

- ☐ Verificación automática conformidad proveedor
- ☐ HITL workflows supervisión humana
- ☐ Monitorización drift/anomalías
- ☐ Logging inmutable + incident management

Esfuerzo: 2 semanas setup vs 12-14 semanas manual
Ahorro: 24.000€ + protección legal

¿Demo 30 min?
[LINK calendly]

Saludos,
[TU NOMBRE]

☐ CONCLUSIÓN COMERCIAL

MENSAJES CLAVE POR ROL:

Para PROVEEDORES:

"Como PROVEEDOR, tienes obligaciones MÁS COMPLEJAS (Art. 16-21):

- Documentación técnica Anexo IV
- Evaluación conformidad + Declaración UE
- Sistema gestión calidad
- Registro Art. 71 DB

Esfuerzo: 63-95 semanas manual vs 11-15 semanas con CodeflowX
Ahorro: 150.500€ (82%)
Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses) → ACTUAR YA"

Para DEPLOYERS:

"Como DEPLOYER, aunque uses sistema terceros, TÚ eres responsable ante usuarios afectados (Art. 26-29):

- Supervisión humana efectiva
- Monitorización continua
- Reporting incidentes

Esfuerzo: 12-14 semanas manual vs 2 semanas con CodeflowX

Ahorro: 24.000€ (83%)

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses) → ACTUAR YA"

Para PROVEEDOR + DEPLOYER:

"Doble rol = DOBLE obligaciones (Art. 16-21 + 26-29):

- PROVEEDOR: compliance desarrollo (Anexo IV, evaluación, etc.)
- DEPLOYER: compliance uso (supervisión, monitorización, etc.)

Esfuerzo: 75-109 semanas manual vs 13-17 semanas con CodeflowX

Ahorro: 180.000€ (82%)

Deadline: 2 Agosto 2026 (9 meses) → URGENCIA MÁXIMA"

Documento preparado por: Equipo CodeflowX

Última actualización: Noviembre 2025

Versión: 1.0

Confidencialidad: Uso interno equipo comercial